

0003057-18.2018.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... era conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

A testemunha de acusação, o policial militar Jesder Doniseti de Oliveira, na fase policial disse que "na data de hoje, por volta de 19h35, no bairro Parque São Manoel/ Vila Santana, em patrulhamento de força tática na VTR I36-066, juntamente com o seu parceiro, Soldado Fernandes, avistaram uma motocicleta sem placa, quando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0003057-18.2018.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003057-18.2018.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 1817/2018 - Delegacia de Polícia de Leme, 3585/2018 - Delegacia de Polícia de Leme, 3057/2018 - 1º Distrito Policial de Leme

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO RICARDO DOMINGOS NASCIMENTO

Juiz de Direito: Dr. Valdemar Braghetto Junqueira

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de PAULO RICARDO DOMINGOS NASCIMENTO, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 180 do Código Penal afirmando que em 10 de junho 2018, por volta das 19h35min, na rua Glória, nº 518, Vila Santana, nesta cidade e comarca de Leme/SP, adquiriu e conduzia uma motocicleta da marca Honda/CG 125 Titan KS, cor verde, chassi nº 9C2JC30103R012602, avaliada em R\$ 3.134,00, pertencente à vítima Jucélio Aparecido Scatolini.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia: "a supracitada motocicleta foi furtada na cidade de Pirassununga/SP, conforme atesta o boletim de ocorrência nº 231/2018 (fls. 11/12). Ocorre que, no dia 10 de junho de 2018, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local supra referido, quando avistaram o denunciado conduzindo a referida motocicleta, a qual estava destituída de placa de identificação. Na oportunidade, os agentes da lei perceberam que o denunciado estacionou o veículo em frente a sua residência, motivo pelo qual procederam a sua abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder dele. Na sequência, os policiais perceberam que havia nítidos sinais de adulteração na numeração do chassi e do motor da motocicleta e, após executadas as pesquisas de praxe, constataram que ela, de fato, era produto de furto. Evidenciou-se que o denunciado tinha ciência da origem ilícita do objeto, uma vez que adquiriu o referido veículo, que estava sem placa de identificação e com sinais de adulteração, por ínfima quantia, bem como não apresentou nota fiscal da transação e não conseguiu provar a procedência lícita do bem." A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

O topo do artigo 180 do Código Penal assim descreve o delito de receptação:

Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Há, em verdade, dois tipos penais aí.

O tipo objetivo da receptação própria consiste na conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, enquanto o tipo subjetivo consiste em agir livremente desta forma ciente da origem espúria da coisa. Trata-se de crime material, cuja consumação ocorre no momento da aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação.

O tipo objetivo da receptação imprópria consiste em inspirar ou insuflar alguém de boa-fé a adquirir, receber ou ocultar a coisa, enquanto o tipo subjetivo consiste em, sabendo da origem espúria da coisa e do desconhecimento de terceiro a respeito disso, influenciar este a adquirir, receber ou ocultar tal coisa. Trata-se de crime formal que se consuma com a mera influência sobre o terceiro de boa-fé.

Os dois tipos são mistos e podem ser cumulativos, como no caso do agente que adquire coisa produto de crime e depois influencia para que terceiro de boa-fé também o faça (cf. Nucci, Código Penal comentado, item 1 da glosa ao art. 180).

No caso em exame, há prova da existência e da autoria da receptação própria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls.12), pelo auto de avaliação (fls. 27) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A suposta vítima, Jucélio Aparecido Scatolini, na fase policial disse que, no dia 18 de fevereiro de 2018, "estacionou sua motocicleta em frente a residência por volta das 21h00, e que depois de algum tempo, quando foi sair com o veículo, percebeu que o mesmo havia sido furtado. Relata que não possui câmera de vigilância em sua residência, e que não fez contato com nenhum vizinho até o momento para saber se alguém viu a ação dos furtadores." Em juízo manteve sua versão. Disse que sua moto não foi recuperada. Ficou sabendo sexta passada que a moto foi achada. A testemunha de acusação, o policial militar Moacir Aparecido Fernandes, na fase policial disse que "na data de hoje, por volta de 19h35, no bairro Parque São Manoel/ Vila Santana, em patrulhamento de força tática na VTR I36-066, juntamente com o seu parceiro, Soldado Oliveira, avistaram uma motocicleta sem placa, quando

foram em direção ao veículo, que parou no local dos fatos, onde reside o conduzido. Momentos antes de entrar em casa, os policiais militares o abordaram. Em revista e busca pessoal, nada foi encontrado. Ato contínuo, procederam à verificação da motocicleta, a qual estava com sinais aparentes de adulteração tanto no chassi quanto no motor. Porém, foi possível visualizar a numeração na etiqueta logo abaixo do banco. Em consulta no COPOM, apurou-se que se tratava de moto produto de furto, a qual foi subtraída em Pirassununga no dia 18 de fevereiro deste ano, segundo BO 231/18. Indagado sobre o veículo; o conduzido disse que a moto foi adquirida na data de ontem, por meio de uma troca em que ele deu um carro escort usado, no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) e recebeu a moto produto de furto em troca. Indagado sobre a procedência da moto, o conduzido disse que não sabia informar, muito menos quem era a pessoa que a vendeu para ele. Afirmou ainda que tinha a intenção de vender a moto por R\$ 1.000,00 (mil reais)." Em juízo manteve sua versão. A pessoa imputada percebeu a aproximação policial e tentou entrar em casa, mas foi abordado antes disso; a pessoa imputada era conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

A testemunha de acusação, o policial militar Jesder Doniseti de Oliveira, na fase policial disse que "na data de hoje, por volta de 19h35, no bairro Parque São Manoel/ Vila Santana, em patrulhamento de força tática na VTR I36-066, juntamente com o seu parceiro, Soldado Fernandes, avistaram uma motocicleta sem placa, quando foram em direção ao veículo, que parou no local dos fatos, onde reside o conduzido. Momentos antes de entrar em casa, os policiais militares o abordaram. Em revista e busca pessoal, nada foi encontrado. Ato contínuo, procederam à verificação da motocicleta, a qual estava com sinais aparentes de adulteração tanto no chassi quanto no motor. Porém, foi possível visualizar a numeração na etiqueta logo abaixo do banco. Em consulta no COPOM, apurou-se que se tratava de moto produto de furto, a qual foi subtraída em Pirassununga no dia 18 de fevereiro deste ano, segundo BO 231/18. Indagado sobre o veículo; o conduzido disse que a moto foi adquirida na data de ontem, por meio de uma troca em que ele deu um carro escort usado, no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) e recebeu a moto produto de furto em troca. Indagado sobre a procedência da moto, o conduzido disse que não sabia informar, muito menos quem era a pessoa que a vendeu para ele. Afirmou ainda que tinha a intenção de vender a moto por R\$ 1.000,00 (mil reais)." Não foi ouvido em juízo. PAULO RICARDO DOMINGOS NASCIMENTO, em declarações perante a autoridade policial, disse que "na data de ontem trocou um escort, sem documento, numa moto sem identificação. Alega que a pessoa que realizou a troca, disse ser produto de leilão. Informa que a pessoa que lhe ofereceu a moto já teve um bar em frente à escola LM, no bairro Vila Santana. Que foi no atual "bar do suposto dono da moto, que fica na rua da ponte, no bairro primavera. Informa que esse bar, na verdade, é a casa dele, onde vende bebidas. Alega ter ido lá para procurar o seu irmão, Marcelo Domingos Nascimento e lá chegando, em conversa, disse que estava querendo vender o carro ou até mesmo fazer um rolo. Assim, o dono do bar disse que o seu sobrinho tinha uma moto, que faria "rolo" no carro e que depois esse carro ficaria para o seu sobrinho. No mesmo instante, saíram os três juntos até a residência do interrogado, a fim de proceder à troca. Cumpre destacar que o dono do bar já saiu do seu estabelecimento com a moto. Assim que chegaram na casa do suposto autor, procederam a troca dos veículos, momento em que o dono do bar deixou a motocicleta e levou o Escort. Afirmo que só andou na moto hoje e que desconhecia que a moto era produto de furto, que perguntou diversas vezes ao dono do bar se a moto era roubada, mas que ele em todas as vezes disse ser de leilão. Que na data de hoje, quando voltava para casa com a moto, foi abordado pela polícia militar. Informa que não tentou fugir, muito menos ofereceu qualquer tipo de resistência. Enquanto a polícia militar fazia a checagem de sua moto na frente de sua residência, o interrogado voltou para fora de casa, a fim de colaborar com a Polícia Militar. Assim que os policiais confirmaram se tratar de uma moto furtada, deu-lhe voz de prisão em flagrante delito." Não compareceu em juízo, sendo revel.

De início aponta a ilegalidade da diligência de busca pessoal, vez que, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, não havia fundada suspeita de que a pessoa

imputada portasse arma ou qualquer objeto que pudesse constituir corpo de delito. Entretanto, em relação à condição do veículo, em razão da ausência de sinal de identificação externa do veículo (art. 115 da Lei 9.503/97), havia sim justa causa para a revista veicular, a partir da qual descobriu-se a eventual receptação a partir da verificação da identificação por meio de chassi (art. 114 da Lei 9.503/97).

Como a revista veicular ou busca veicular, no contexto dos autos, guarda considerável autonomia em relação à busca pessoal (até porque esta resultou negativa), nos termos do §1º do art. 157 do Código de Processo Penal, declaro a regularidade do meio de obtenção de prova em razão da ausência de nexo de causalidade com a busca pessoal.

O representante do Ministério Público, em juízo, entendeu não estar provado o elemento subjetivo do tipo, razão pela qual, em função do art. 3º-A do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório para ABSOLVER PAULO RICARDO DOMINGOS NASCIMENTO das acusações a ele imputadas na denúncia nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Leme, 4 de abril de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA